

1503482-65.2021.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2162840/2021 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 13121088 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO,
1658/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2162840 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JOÃO CARLOS SIQUEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503482-65.2021.8.26.0576 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503482-65.2021.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2162840/2021 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 13121088 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO,
1658/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2162840 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JOÃO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Vistos.

O réu João Carlos Siqueira Junior está sendo processado pela suposta do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Analisando-se os autos, verifica-se que a pretensão punitiva Estatal encontra-se prescrita nos termos da manifestação do Ministério Público (fls. 87/88).

Na hipótese, o crime é de porte de droga para uso próprio, atualmente previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, cujo prazo prescricional é de dois anos nos termos do art. 30 da mesma lei. Contudo, o acusado na data dos fatos possuía 19 anos, sendo que o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 155 do Código Penal. Assim, o prazo prescricional da ação penal na hipótese dos autos é de 01 ano.

Entre a data do fato (12/03/2021) até hoje já transcorreu mais de 01 ano, sendo que a denúncia não foi recebida, não havendo nenhuma causa de suspensão ou interrupção

da prescrição.

Posto isso e considerando que a extinção da punibilidade, quando reconhecida, deve ser declarada em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal, DECLARO extinta a punibilidade do réu JOÃO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR , nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura do Código Penal.

Intime-se o acusado para que compareça em cartório visando a restituição do celular e da quantia de R\$30,00 (trinta reais) apreendidos à fls. 08/09, no prazo de 10 dias, sob pena de destinação específica.

Oportunamente, certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.

P.I.C.

São José do Rio Preto, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA